

0058191-58.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Mariana Parmezan Annibal

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2306/2018 - 77º Distrito Policial - Santa Cecília

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ALEXANDRE CORATO

Juíza de Direito: Dr.^a Mariana Parmezan Annibal

Vistos.

CARLOS ALEXANDRE CORATO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art.

...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

AVENIDA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0058191-58.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0058191-58.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2306/2018 - 77º Distrito Policial - Santa Cecília

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ALEXANDRE CORATO

Juíza de Direito: Dr.^a Mariana Parmezan Annibal

Vistos.

CARLOS ALEXANDRE CORATO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, porque, supostamente no dia 28 de junho de 2018, por volta das 15h45min, na Avenida Ipiranga, nº 132, República, nesta Capital, subtraiu, para si, um aparelho celular Motorola XT1626, avaliado em R\$1.000,00 (mil reais), pertencente à vítima Bárbara Cortes Loureiro. Segundo a exordial, nas circunstâncias referidas, a vítima caminhava e falava ao

celular no local dos fatos, momento em que o indiciado arrebatou seu aparelho celular e saiu correndo. Imediatamente, a ofendida saiu ao seu encalço gritando por socorro, quando foi avistada por uma guarnição da cavalaria da Polícia Militar, que conseguiu localizar e abordar o indiciado. Realizada revista pessoal, o aparelho celular da vítima foi localizado na posse de CARLOS ALEXANDRE que, diante dos fatos, foi conduzido à Delegacia Policial.

A denúncia foi recebida em 23 de julho de 2018, às fls. 135/136. O réu foi citado à fl. 177, tendo apresentado resposta à acusação à fl. 182. Confirmado o recebimento da denúncia à fl. 183/184, admitiu-se a instrução criminal.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O processo está em ordem, com as partes bem representadas. Passo, portanto, à análise do seu mérito.

Considerando o acima exposto, a pretensão punitiva do Estado foi irremediavelmente atingida pela prescrição.

A pena mínima cominada para a infração penal imputada ao réu é de 01 ano e, mesmo considerando eventual reincidência e maus antecedentes, a pena não chegaria a 02 anos de reclusão.

Assim, a prescrição da pretensão punitiva, portanto, opera-se em 04 anos, a teor do que dispõe o inciso V do art. 109 do Código Penal.

Entre a data do recebimento da denúncia (23 de julho de 2018) e a presente data decorreu mais de 04 anos, sem que tenha encerrado o trâmite processual.

Assim, de rigor o reconhecimento da prescrição antecipada.

Embora se reconheça que a prescrição antecipada não tem previsão legal, conforme mandamento legal, o desenvolvimento válido e regular do processo pressupõe a existência das condições da ação e dos pressupostos processuais.

Entre as condições da ação penal, há o interesse de agir que consiste na necessidade de se acionar o Estado-juiz, por meio da ferramenta processual adequada, a fim de se obter um provimento jurisdicional útil.

No caso em tela, percebe-se que não está presente o interesse de agir, tendo em vista que os esforços para a continuidade do feito, com designação de audiência, presença de diversas pessoas, e gastos públicos, estariam fadados ao fracasso, já que o resultado seria sem dúvida o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, seja a propriamente dita ou na modalidade retroativa, não havendo qualquer sentido na continuidade da ação e movimentação do poder público.

Ademais, a extinção da punibilidade, pela incidência da prescrição, segundo o disposto no art. 61 do Código de Processo Penal, deve ser conhecida em qualquer fase do processo.

No caso em tela, a extinção da punibilidade é medida que se impõe, em razão da incidência da prescrição da pretensão punitiva que impede a pretensão de punir do Estado.

Assim sendo, foge à lógica do bom senso, permitir o início e prosseguimento de ação penal com destino evidente, para efeito nenhum, máxime à luz do grande número de feitos em andamento, inclusive nos Tribunais, com reduzido número de Juizes, situação que muito contribui para a demora dos feitos e que, frequentemente, é carregada à responsabilidade do Poder Judiciário.

A respeito do tema, já se decidiu:

De nenhum efeito a persecução penal com dispêndio de tempo e desgaste de prestígio da Justiça Pública, se, considerando-se a pena em perspectiva, diante das circunstâncias do caso concreto, se antevê o reconhecimento da prescrição retroativa na eventualidade de futura condenação. Falta, na hipótese, o interesse teleológico de agir, a justificar a concessão ex officio de habeas corpus para trancar a ação penal. (TACRIM-SP – HC – Rel. Juiz Sérgio Carvalhosa – RT 669/315). Em recente julgado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo foi reafirmado o entendimento de ser cabível o reconhecimento da prescrição antecipada ou virtual. É a seguinte a ementa do v. Acórdão:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Aplicação da chamada prescrição antecipada ou virtual ou projetada ou em perspectiva. - Possibilidade. - Verificando desde logo de que a persecutio criminis carece de utilidade processual, falece uma das condições da ação, decretável ab initio. - Réu menor de 21 anos na data dos fatos. Lapso

temporal quadrienal já decorrido desde o recebimento da denúncia. - Inescapável a ocorrência futura da prescrição retroativa. Recurso desprovido. (Recurso em sentido estrito 990092893190 - Relator: Edison Brandão - Comarca: Praia Grande - 16ª Câmara de Direito Criminal - data do julgamento: 16/03/2010 - data do registro: 06/04/2010).

Em tais condições, conclui-se que demorou demais para ser oferecida e recebida a denúncia no processo em sede jurisdicional, fazendo-se incidir, à espécie, as normas sobre a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Diante do exposto RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu CARLOS ALEXANDRE CORATO, em relação ao crime que lhe foi imputado na denúncia, e o faço com fundamento no art. 107, inciso IV, c.c. art. 109, inciso V, todos do Código Penal.

Arquive-se os autos com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA